

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1339/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบุรี
นาย รวม หรือ ส้ารวม สุขสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 340 วรรคสอง, มาตรา 340 วรรคท้าย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรก, มาตรา 215

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ของผู้ตาย ตาม ป.อ. มาตรา 340 วรรคสอง โจทก์อุทธรณ์เพียงว่า ขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งทรัพย์ที่ปล้นมาหรือเพื่อปกปิดการกระทำความผิดดังนี้ ขอให้เปลี่ยนทรัพย์จึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยขอให้เปลี่ยนทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 340 วรรคท้าย เป็นการพิพากษาเกินคำขอที่มีได้กล่าวในฟ้องอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 215.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2528 จำเลยกับนางอุมาพรนายทัย นายชู นายสำราญ กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันมีไว้ในครอบครองอาวุธปืนเอ็ม 16 คนละกระบอก ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง และได้พาอาวุธปืนดังกล่าวไปตามถนนสายเพชรบุรี หาด เจ้าสำราญซึ่งเป็นทางและหมู่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ร่วมกันปล้นเอา

ทรัพย์สินของนางพริ้มพรายหรือชนมแข่ง เจริญสวัสดิ์ กับพวกไปโดยทุจริต โดยใช้
รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อพาทรัพย์สินไป และได้ใช้อาวุธปืนเอ็ม
16 ชู บังคับ หลังจากได้ปล้นทรัพย์สินแล้วจำเลยกับพวกได้นำตัวนางพริ้มพรายหรือ
ชนมแข่งไปควบคุมตัวไว้ตลอดมาจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 เวลาดังกล่าวเวลา
ใดไม่ปรากฏชัดจำเลยกับพวกได้ร่วมกันฆ่านางพริ้มพรายหรือชนมแข่งสมดังเจตนา
ของนางอุมพรผู้ใช้จ้างวานทั้งนี้เพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งทรัพย์สินที่ปล้นมา และ
หลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำได้ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 340 ตี, 83, 84, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ, 55, 72 , 72 ทวิ, 78 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 8 กฎ
กระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตี, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 คำสั่งของคณะปฏิวัติรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลง

วันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัดถู
ระเปิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 8 กฎ
กระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนวัดถูระเปิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490ฐานปล้นทรัพย์
จำคุก 24 ปี ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 4 ปี ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 28
ปี 6 เดือน คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก
จำเลยมีกำหนด19 ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งทรัพย์ที่ปล้นมาหรือเพื่อปกปิดการกระทำความผิด

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 340 วรรคท้าย ประกอบมาตรา340 ตี พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัดถูระเปิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ วรรคหนึ่ง, 55,72 ทวิ วรรคสอง, 78 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานปล้นทรัพย์และฆ่า
ผู้อื่นเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานปล้นทรัพย์ซึ่งเป็นบทหนักตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตฐานมีอาวุธปืนจำคุก 4 ปีฐานพา
อาวุธปืนจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78,
52 (1) ฐานปล้นทรัพย์จำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนจำคุก2 ปี 8 เดือน ฐานพา
อาวุธปืนจำคุก 4 เดือน รวมจำคุกจำเลยตลอดชีวิตนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาสู่การวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340วรรคท้าย หรือไม่ สำหรับข้อหาฐานปล้นทรัพย์ เห็นว่าในชั้นอุทธรณ์โจทก์อุทธรณ์คัดค้านพิพากษาศาลชั้นต้นโดยขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งทรัพย์ที่ปล้นมาหรือเพื่อปกปิดการกระทำความผิด เท่านั้น ข้อหาปล้นทรัพย์จึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยข้อหาปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340วรรคท้าย นั้น เป็นการพิพากษาเกินคำขอที่มีได้กล่าวในฟ้องอุทธรณ์จึงเป็นการไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 215 ในข้อหาปล้นทรัพย์คดีจึงคงลงโทษจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสองดังที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาเท่านั้น กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาในส่วนนี้ของจำเลย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ